

CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

TRIBUNAL PLENO DE 02/10/24

ITEM Nº 02

Processo: TC-013557.989.24-1

Representante: Ricardo Alexandre Augusti

Representada: Prefeitura de Santo Antonio da Alegria

Responsável: Ricardo da Silva Sobrinho (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital da Concorrência nº 8/2024, objetivando a *“contratação de empresa especialista em provimento de solução tecnológica que consiste em software que integre o processamento dos dados da gestão da saúde do Município de Santo Antonio da Alegria – SP, com uma plataforma de acompanhamento e busca ativa do PREVINE BRASIL SUS, incluindo-se nos referidos serviços: instalação e implantação; conversão e customização de dados; suporte e assistência técnica mensal; treinamento de colaboradores da contratante; atualização cadastral e funcional; adequação às normas legais e das regras e diretrizes do programa denominado PREVINE BRASIL SUS; em benefício das ações da Secretaria Municipal de Saúde”*.

Valor estimado: R\$ 610.956,79.

Advogado: Ricardo Alexandre Augusti (OAB/SP nº 250.538).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE INTEGRE O PROCESSAMENTO DE DADOS DA GESTÃO DA SAÚDE À PLATAFORMA DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA DO “PREVINE BRASIL SUS”. COMPOSIÇÃO GLOBAL DO OBJETO TECNICAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

A falta de informações essenciais do objeto licitado dificulta a elaboração de proposta idônea e, em última análise, coloca em risco o interesse público almejado com a contratação.

RELATÓRIO

Em julgamento, **representação, sob o rito de Exame Prévio de Edital**, formulada por **Ricardo Alexandre Augusti** face ao edital da **Concorrência nº 8/2024**¹, lançado à praça pela **Prefeitura de Santo Antonio da Alegria**, objetivando a *“contratação de empresa especialista em provimento de solução tecnológica que consiste em software que integre o processamento dos dados da gestão da saúde do Município de Santo Antonio da Alegria – SP, com uma plataforma de acompanhamento e busca ativa do PREVINE BRASIL SUS, incluindo-se nos referidos serviços: instalação e implantação; conversão e customização de dados; suporte e assistência técnica mensal; treinamento de colaboradores da contratante; atualização cadastral e funcional; adequação às normas legais e das regras e diretrizes do programa denominado PREVINE BRASIL SUS; em benefício das ações da Secretaria Municipal de Saúde”*, com sessão pública originariamente designada para 25 de junho de 2024.

A matéria guarda conexão com a tratada nos autos dos Processos TC-012039.989.22-3 e TC-008178.989.23-2, que abrigaram representações manejadas em face dos editais do Pregão Eletrônico nº

¹ Modo de disputa aberto.

9/2022² e do Pregão Presencial nº 6/2023³, com objetos congêneres e idêntico Órgão Licitante, sendo a última de autoria do mesmo representante ora qualificado.

Decisões deste Egrégio Plenário, datadas de 22 de junho de 2022 e 17 de maio de 2023, declararam, respectivamente, a procedência parcial e a procedência integral das mencionadas representações, com determinações de providências retificadoras dos correlatos editais⁴, em caso da retomada das licitações.

Nesta oportunidade, o autor alega:

(i) infundada aglutinação do objeto em único lote (*fornecimento de bens⁵ com serviços⁶*);

(ii) ausência de informações essenciais da solução licitada (*falta de especificação da quantidade de unidades onde deverão ser instalados os sistemas, da quantidade de profissionais que serão treinados e do volume de*

² Objeto: *"fornecimento de software para gestão da Secretaria da Saúde, incluindo conversão, implantação, treinamento e suporte técnico".*

³ Objeto: *"registro de preços da cessão de direito de uso (licença) de sistema informatizado com soluções para gestão integrada de serviços da saúde, incluindo treinamentos individuais, capacitações, educação continuada e replicação de conhecimento visando à utilização do prontuário eletrônico, vinculada aos processos de gestão das unidades de saúde do município."*

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 9/2022:

- Divulgar dados essenciais para formulação de propostas, a exemplo do formato e volume de dados que deverão ser migrados ou convertidos e do número de servidores submetidos a treinamento;
- Excluir previsão de desclassificação sumária de licitantes que não indiquem marca do produto na proposta;
- Restringir prova de conceito às funcionalidades mínimas e essenciais para demonstração do sistema, com estipulação de prazo razoável para cumprimento da diligência e indicação de critérios objetivos de julgamento; e
- Excluir exigência de fornecimento de rastreadores de veículos.

Em relação ao Pregão Presencial nº 6/2023:

- Excluir opção pelo sistema de registro de preços;
- Dividir o objeto em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala;
- Inserir no ato convocatório informações quanto ao cronograma de implantação dos sistemas, à base de dados atualmente em uso pela Prefeitura que deverá ser migrada para o software contratado, bem como aos treinamentos;
- Corrigir erros materiais do caderno convocatório constantes dos itens 4.3, 4.4 e 23.14.9 do edital e 14.1.a do Termo de Referência; e
- Estabelecer critérios objetivos para análise da prova de conceito.

⁵ "telão, painel de senhas, impressoras, nobreaks".

⁶ *"instalação e implantação; conversão e customização de dados; suporte e assistência técnica mensal; treinamento de colaboradores da contratante; atualização cadastral e funcional".*

dados a serem migrados do sistema existente para o que se pretende contratar); e

(iii) inexatidão do regime da contratação (o edital estabelece como critério de julgamento o menor preço global, no entanto, as propostas deverão seguir modelo de segmentação por lote – distinguindo fornecimento de bens e prestação de serviços, a confirmar, a seu ver, a possibilidade de segregação do objeto).

Aduz, em acréscimo, que aludidos vícios encerram potencial de inibir a ampla competitividade do certame, são prejudiciais à correta projeção de custos para fins de elaboração de propostas comerciais e violam as diretrizes da legislação de regência.

Requeru, ao final, a concessão de medida cautelar de suspensão do certame e, no mérito, a procedência da representação, com determinação ao Executivo Municipal para que retifique as incorreções editalícias suscitadas.

Ao vislumbrar afronta a previsões legais e a precedentes deste Tribunal, determinei a suspensão do certame em decisão de 19 de junho último, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 11 e 28).

O responsável foi notificado para apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, inteiro teor do edital (“ou certificação de que a versão apresentada pelo representante corresponde fielmente ao original”) acompanhado de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos, bem como das razões de seu interesse.

Não houve, porém, o ingresso de documentos ou justificativas (término da contagem de prazo certificado sob evento 33).

Assim aparelhados, os autos seguiram à **ATJ-Economia**, unidade que concluiu pela procedência parcial da representação, destacando, ademais,

a necessidade de que a Origem promova ampla revisão do instrumento convocatório, posicionamento endossado pela respectiva **Chefia** (evento 41).

Também pela procedência parcial o **d. Ministério Público de Contas** (evento 45).

Este o relatório.

GCMAB
PP

TC-013557.989.24-1

VOTO

Registre-se, de início, a improcedência da censura à composição do objeto que, como bem observa ATJ⁷, delineia solução técnica conjunta, que depende de todos os seus componentes para atender à necessidade da Administração. Em abono à ampliação da competitividade, ademais, o edital admite que empresas reunidas em consórcio acorram à disputa⁸, sendo recomendável, sem embargo, que faculte também a subcontratação.

Consequentemente, tampouco prospera a crítica quanto ao regime global de execução, previsto no item 5.2 do ato convocatório⁹, a despeito da segmentação do objeto em “lotes” constante do Modelo de Proposta de Preço (Anexo II), pois, como pondera a ATJ, “esta separação, embora reflita uma decomposição que, a princípio, permitiria a contratação de cada lote, isoladamente, não apresenta a incompatibilidade sugerida, pelos

⁷ Que assevera:

“Após analisar o que consta do edital, verificamos que o objeto de fato compreende a locação de sistemas e de diversos equipamentos, incluindo os de telefonia móvel, e a prestação de variados serviços, não só os relativos à implantação, customização, hospedagem, treinamento, suporte técnico e manutenção dos sistemas, mas também para a realização de inventários na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e nas Farmácias das 4 unidades de saúde a serem atendidas pelo projeto. **Porém, diferentemente do que ocorreria no certame imediatamente anterior, impugnado perante este E. Tribunal, o edital em análise, desta feita, previu a participação de empresas reunidas em consórcio, o que, de certa forma, mitiga o fato de o objeto contemplar itens de fornecimento ou serviços usualmente atendidos por fornecedores de ramos diversos, no âmbito da tecnologia da informação.** Assim, em que pese não haja no edital e nos autos justificativas para a composição do objeto, **não vislumbramos razões de ordem técnica, para obstá-la, neste momento, já que ela delineia uma solução que depende de todos os seus componentes, para que a necessidade da Administração venha a ser satisfeita.** Nestes termos, opinamos no sentido da improcedência da reclamação”.

⁸ Edital.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

⁹ Edital.

5. CONDIÇÕES DO PROCEDIMENTO

5.2. A presente contratação adotará como critério de julgamento o menor preço e como Regime de Execução Indireta a Empreitada por Preço Global.

motivos expostos anteriormente”.

Procede, nada obstante, a insurgência contra a falta de informações essenciais do objeto licitado, panorama que encerra potencial para dificultar a elaboração de proposta idônea e, em última análise, colocar em risco o interesse público almejado com a contratação.

Consoante assinala o d. MPC, deverá ser esclarecido, portanto, quantas unidades de saúde serão atendidas, respectiva quantidade de colaboradores, quais dados poderão ser importados dos sistemas do SUS e informações sobre as bases de dados que serão usadas.

Propiciou ainda a instrução o vislumbre de aspectos passíveis de aprimoramento no caso de reedição do edital, os quais, por não terem sido objeto de insurgência, ficando assim à margem da deflagração do contraditório, deverão adensar o compêndio de **recomendações**, conforme bem ilustra o parecer de Assessoria Técnica Especializada (evento 41.1):

“No mais, em que pese não tenha sido questionado na representação, notamos que o TR não prevê qualquer prazo de implantação total da solução, o que se mostra temerário, já que não pode haver a cobrança dos serviços de caráter continuado (valores mensais), até que os serviços de escopo (implantação) tenham sido concluídos e atestados pelo contratante, e nem pode tal prazo ficar a critério da futura contratada, pois que isso prejudica a isonomia da disputa, além de impactar a vigência inicial prevista para o ajuste. Assim, entendemos que cabe alerta à Representada para a necessidade de fixação de prazo máximo (ou cronograma) para implantação da solução, devendo a vigência contratual abarcar tanto esta etapa, quanto os doze meses de execução do ajuste. Convém também lembrar à Representada que o limite de 60 meses, mencionado nos itens 3.1.3 e 5.3 do TR, estava previsto na Lei nº 8.666/1993, estando em desacordo com o disposto na minuta contratual (Cláusula Segunda) e no item 5.4 do TR, que, acertadamente, fazem menção ao artigo 107 da Lei nº 14.133/2021. A motivação do artigo 106 desta Lei, mencionada no item 5.3 do TR, é informar que a Administração poderá estabelecer vigência inicial de até cinco anos, nos casos de serviços de natureza continuada.

Além disso, por acaso, percebemos outras incongruências no instrumento convocatório, que ora exige garantia de execução contratual, conforme o item 15 do edital, ora não, conforme Cláusula

Oitava da minuta de contrato; ora informa um critério de atualização monetária, em caso de atraso no pagamento, conforme o item 4.16 do TR, ora outro, conforme item 5.2 da Cláusula Quinta da minuta.

Mais que isso, notamos que a Representada modificou o procedimento da prova de conceito, do edital anterior, possivelmente para atender à determinação exarada no julgamento da representação anterior, mas adotou um procedimento possivelmente extraído de outros editais, o qual é ainda pior do que aquele, que havia sido criticado anteriormente, sendo que, recentemente, tivemos a oportunidade de criticar esse mesmo procedimento, em representação contra edital com objeto similar, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Cubatão, nos autos do TC-013199.989.24.

O atual procedimento considera que será eliminado da disputa o licitante que (item 1.7 do Edital ou 12.5 do TR):

*A. Deixar de satisfazer, no mínimo, **70% (cinquenta por cento)** [sic] dos Requisitos Nativos da Solução, por GRUPO DE REQUISITOS constante nesta Prova de Conceito, OU;*

B. Não entregar o Projeto de desenvolvimento conforme especificado no Termo de Referência, OU;

C. Não realizar a automação de processo exigida corretamente.

Ocorre que o TR não menciona nenhum 'projeto de desenvolvimento', o que desde logo inviabiliza o uso do critério da letra 'B', e, ainda que assim não fosse, a prova de conceito visa a avaliação da solução ofertada, não fazendo sentido algum avaliar qualquer tipo de projeto.

Quanto ao critério exibido na letra 'C', que prevê a 'automação de um processo', a ausência de sua descrição, no edital, faz com que a avaliação da prova de conceito se dê mediante a aplicação de um critério desconhecido ou, em outras palavras, sigiloso.

Já o critério indicado na letra 'A' aponta para um percentual **(70% ou 50%)** que se mostra incongruente com a complementação indicada no item 11.19 (10%) do Edital (ou 12.17 do TR) e com o item 12.18 do TR, já que este último indicou quais itens das especificações técnicas deveriam ser analisados, sendo que estes compreendem a maioria dos requisitos, mas não a sua totalidade.

Assim, recomendamos que a Representada realize ampla revisão dos termos do edital e, especialmente, do termo de referência."

Ante o exposto, acompanho instrução unânime e voto pela **procedência parcial da representação**, determinando-se à Prefeitura de

Santo Antonio de Alegria que, em eventual relançamento do edital de Concorrência nº 8/2024, realize a inclusão de informações essenciais ao objeto, atualmente faltantes.

Recomenda-se, outrossim, que seja incluída previsão que faculte a subcontratação parcial do objeto e que se promova ampla revisão do instrumento convocatório, sobretudo do Termo de Referência, conforme consignado no corpo da presente decisão.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
PP